

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 190/2532      นายก ริช ศิริชาติชัย  
นาย ไพฑูรย์ สายแก้ว ทศ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28 (2)

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 63

ทนายความที่ตัวความแต่งตั้งย่อมมีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ แทนตัวความได้ แต่ทนายความไม่มีอำนาจรับเงินซึ่งจะชำระแก้ตัวความเว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากตัวความนั้น โจทก์ว่าจ้างให้จำเลยเป็นทนายความฟ้อง ส. ต่อศาลในความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ ต่อมาจำเลยในฐานะทนายความได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับตัวแทนของ ส. โดย ส. ยอมใช้เงินจำนวน 58,000 บาท ให้แก่โจทก์หาก ส. นำเงินที่จะต้องชำระแก้โจทก์ไปชำระแก้จำเลย โดยโจทก์มิได้มอบหมายให้จำเลยมีอำนาจรับไว้ได้ เงินที่จำเลยรับไว้จึงยังมีใช้เป็นเงินของโจทก์ แม้จำเลยจะเบียดบังเอาเงินที่ได้รับไว้มาเป็นของตนโดยทุจริต ก็ยังไม่เป็นความผิดฐานยกยอกทรัพย์ของโจทก์ และโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 352 ศาล  
ชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว ให้ประทับฟ้อง จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า

จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ให้จำคุก 6 เดือน จำเลย  
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้นาย  
ธวัชชัย อนันตวรานนท์ ฟ้องนางสุปราณี แซ่ตั้งเป็นจำเลยในคดีอาญาข้อหาความผิด  
ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คที่ศาลอาญาธนบุรี นายธวัช  
ชัยได้แต่งตั้งจำเลยเป็นทนายความดำเนินคดีดังกล่าว จำเลยได้ฟ้องนางสุปราณีและ  
ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนายดุสิต เครือแก้ว ตัวแทนของนางสุปราณี  
โดยนางสุปราณียอมใช้เงินจำนวน 58,000 บาทให้แก่โจทก์และได้ชำระแล้ว แต่  
โจทก์จำเลยโต้เถียงกันว่า จำเลยเป็นผู้รับเงินจำนวนดังกล่าวหรือไม่ โดยข้อเท็จจริง  
ปรากฏว่าโจทก์มิได้มอบหมายให้จำเลยเป็นผู้มีอำนาจรับเงินจากนางสุปราณีแทน  
โจทก์ในประการแรกจะได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาข้อแรกของโจทก์ที่  
ว่าการที่จำเลยได้รับมอบเงินจากนางสุปราณีในฐานะทนายความของโจทก์เพื่อชำระ  
หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยโจทก์มิได้มอบหมายให้รับเงินแล้วทุจริต  
ยกยอกเงินดังกล่าวไป จะถือว่าเงินดังกล่าวเป็นของโจทก์และโจทก์เป็นผู้เสียหาย  
หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าทนายความที่ตัวความแต่งตั้งย่อมมีอำนาจว่าความและ  
ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ แทนตัวความได้ แต่ทนายความไม่มีอำนาจรับเงินซึ่ง  
จะชำระเงินแก่ตัวความ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากตัวความนั้นหากนางสุปราณีนำ  
เงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ไปชำระแก่จำเลยโดยโจทก์มิได้มอบหมายให้จำเลยมี  
อำนาจรับไว้ได้ เงินที่จำเลยรับไว้จึงยังมิใช่เป็นเงินของโจทก์ แม้จำเลยจะเบียดบัง  
เอาเงินที่ได้รับไว้เป็นของตนโดยทุจริตก็ยังไม่เป็นความผิดฐานยกยอกทรัพย์ของ  
โจทก์ และโจทก์มิใช่ผู้เสียหาย ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของ  
โจทก์ในข้อที่ว่าจำเลยเป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าวจากนางสุปราณีหรือไม่ต่อไป ที่ศาล  
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังไม่  
ขึ้น

# พิพาทขายิน

(กู้เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ฎีกาฉบับนี้ คงจะต่อเนื่องมาจากแนวความคิดครั้งหนึ่งที่ว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาชำระเงินค่าเสียหายตามคำพิพากษาแก้หาความของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหาความรับเงินไว้โดยเจ้าหนี้มิได้มอบหมาย เงินที่รับไว้ยังไม่เป็นเงินของเจ้าหนี้หาความเอาเงินไปเสียโดยทุจริต ยังไม่เพิกถอน และเจ้าหนี้ยังไม่เป็นผู้เสียหาย(ฎีกาที่ 816/25222522 ฎ.703) ในฎีกาดังกล่าวนี้อธิบายไปในทางที่ว่าเจ้าหนี้มิได้มอบหมายแต่ถ้าหาความได้รับมอบหมายแล้ว ก็เป็นผิดเพิกถอนได้ (ฎีกาที่33/25322532 ฎ.307) และในฎีกาที่กำลังวิเคราะห์ก็ใช้ลักษณะการมอบหมายในทำนองเดียวกันว่า "โดยโจทก์มิได้มอบหมายให้จำเลยมีอำนาจรับไว้ได้ เงินที่จำเลยรับไว้จึงยังมีใช้เป็นเงินของโจทก์ยังไม่เป็นความผิดฐานเพิกถอนทรัพย์ของโจทก์ และโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง" ทั้งสองฎีกาจึงยกฟ้องไปโดยอาศัยคำว่า "มิได้มอบหมาย" เท่ากับวางแนวว่าหากยังมีได้มอบหมายแล้ว ย่อมจะไม่เป็นความผิดฐานเพิกถอน ในปัญหาที่ว่า การเพิกถอนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352จะต้องมีการมอบหมายก่อนหรือไม่นี้ ความในมาตรา 352 บัญญัติไว้แต่เพียงว่า "ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น..." เท่านั้นโดยพิจารณาแต่เพียงว่าผู้เพิกถอน

ได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้หรือไม่ หากได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นแล้ว เบียดบังเอาไปโดยทุจริต ย่อมจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะต้องมีการมอบหมายหรือไม่ การมอบหมายจึงมิได้มีความสำคัญอันใดเลยในความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 352 เพราะกฎหมายมิได้บัญญัติไว้ให้เป็นองค์ประกอบของความผิด แนวความคิดที่ว่าความผิดฐานลักทรัพย์ จะต้องมีการมอบหมายหรือการมอบหมายเป็นองค์ประกอบของความผิดนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเก่าตามกฎหมายลักษณะอาญาเดิม มาตรา 314 เพราะตามกฎหมายในมาตรา 314 นั้นเพียงแต่ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเท่านั้น ยังไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ หากมิใช่ครอบครองโดยการมอบหมาย แต่ตามประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบันได้ตัดข้อความในกฎหมายลักษณะอาญาเดิมมาตรา 314 ที่ว่าต้องมีการมอบหมายให้ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สิน ออกเสียคงไว้แต่เฉพาะ การครอบครองทรัพย์สินที่ลักยอก ดังนั้นในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ความผิดฐานลักยอกไม่ต้องมีการมอบหมายก็เป็นความผิดได้ หากได้ครอบครองไว้แล้ว สำหรับการมอบหมาย ตามกฎหมายเก่าในกฎหมายลักษณะอาญาเดิมนั้นประมวลกฎหมายอาญาได้นำมาบัญญัติใหม่ไว้ในมาตรา 353 ซึ่งเป็นการลักยอกทรัพย์สินเหมือนกันโดยลักยอกเพราะมีการมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินและเป็นความผิดเมื่อทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยทุจริตซึ่งผู้ทำผิดไม่ได้เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นแต่อย่างใด แม้ผู้ทำผิดจะไม่ได้ทรัพย์สินนั้นเลย แต่เมื่อทำผิดหน้าที่จากการได้รับมอบหมายโดยทุจริตก็เป็นความผิดฐานลักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ได้โดยผู้กระทำความผิดไม่จำเป็นต้องครอบครองทรัพย์สินเลย ในเรื่องนี้ศาสตราจารย์จิตติตติงศภักดิ์ ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ว่า "มาตรานี้มีข้อความทำนองเดียวกับมาตรา 314 แห่งกฎหมายลักษณะอาญาเดิม แต่เปลี่ยนหลักเกณฑ์บางประการโดยตัดข้อความที่ต้องมีการมอบหมายให้ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินออกเสีย คงไว้แต่เฉพาะการครอบครองทรัพย์สินที่ลักยอก การมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินแยกออกไป ขยายความออกไปถึงการจัดการทรัพย์สิน

เป็นความผิดตามมาตรา 353 ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการครอบครองทรัพย์" และ "ตามกฎหมายลักษณะอาญาเดิม มาตรา 314 เพียงแต่ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นยังไม่ใช้องค์ประกอบความผิดฐานลักยอก หากมิใช่ครอบครองโดยการมอบหมาย แต่ตามมาตรา 352 นี้ ถ้าครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแม้จะมีใช้โดยได้รับมอบหมาย หากทุจริตเบียดบังเอาเสีย ก็เป็นลักยอกได้"(คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา หน้า 2 ตอนที่ 2 และภาค 3(แก้ไขเพิ่มเติมพิมพ์ครั้งที่ 3) สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ,2524,น.2631 และ 2634) เมื่อความเป็นมาของกฎหมายเป็นไปดังกล่าวข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ไม่ต้องมีการมอบหมายเพียงแต่ได้เข้าครอบครองทรัพย์ แล้วเบียดบังโดยทุจริตย่อมเป็นความผิดฐานลักยอกแล้ว ด้วยเหตุนี้ความผิดฐานลักยอกหากได้เข้าครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้ว แม้ผู้อื่นจะไม่ได้มอบหมายให้เข้าครอบครองก็ตามแล้วเบียดบังทรัพย์ที่ตนครอบครองนั้นโดยทุจริต ต้องมีความผิดฐานลักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา ปัจจุบัน การมอบหมายซึ่งได้หยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยในที่นี้ จึงเป็นเรื่องของกฎหมายเก่า ซึ่งแต่เดิมเคยวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาจัดการทรัพย์ จะลงโทษฐานลักยอกไม่ได้ (ฎีกาที่ 658/2464 รศ.484) หรือตกลงซื้อขายโค ผู้ซื้อรับโคมาแล้ว ยังไม่ได้ชำระราคาผู้ขายจึงยังไม่ได้โอนทางตัวพิมพ์รูปพรรณ เมื่อผู้ซื้อขายโคนั้น โดยไม่มีการรับมอบหมาย ไม่ผิดฐานลักยอก (ฎีกาที่ 883/2473 รศ.598) เสมียนรับเงินพนันแทงม้าแล้วเอามาให้นายจ้างเช่นนี้นายจ้างของเสมียนไม่ใช่ผู้รับมอบเงินจากเจ้าของเงิน นายจ้างไม่มีความผิดฐานลักยอก (ฎีกาที่ 1169/2473 รศ.863) กรณีตามฎีกาเก่าเหล่านี้ หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 ปัจจุบัน ถ้าได้ความว่าทรัพย์นั้นผู้กระทำได้เข้าครอบครองแม้ไม่มีการมอบหมาย เมื่อมีการเบียดบังย่อมเป็นความผิดฐานลักยอกได้ แนวความคิดในปัจจุบันนี้ก็คือ อยู่ที่ผู้กระทำได้ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือไม่เท่านั้น การเข้าครอบครองนั้นจะเข้าครอบครองด้วยตนเอง หรือวิธีอื่นใดก็ได้ ขอให้

ได้เข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเขาเท่านั้น โดยผู้อื่นหรือเจ้าของทรัพย์สินไม่ต้องมอบ  
หมายเลขเมื่อเบียดบังจะเป็นความผิดยกยกทันที เช่น เด็กเก็บนาฬิกาข้อมือได้ รุ่ง  
ขึ้นจึงนำมาให้บิดาเจ้าของมาขอคืนจากบิดา แต่บิดาไม่คืนให้ บิดามีความผิดฐาน  
ยกยก(ฎีกาที่ 775/25062506 ฎ.1317) เห็นได้ว่า การครอบครองทรัพย์สินนั้นผู้ทำผิด  
ไม่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของเลย หรือ เด็กเก็บแหวนที่ตกหาได้ มีผู้ขอตอบว่า  
จะเอาไปให้พ่อแม่ของเด็ก แต่กลับเอาไว้เสียเองผู้ขอตอบมีความผิดยกยก (ฎีกา  
ที่47/2483 ฎ.30) ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินมิได้มอบหมายเลยเช่นเดียวกัน หรือ จำเลยซึ่ง  
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการรับเงินของธนาคารจากผู้จัดการธนาคารสาขาไปฝากธนาคารอื่นใน  
ชื่อของจำเลย เงินอยู่ในครอบครองของจำเลย เมื่อจำเลยถอนเงินไปเสีย เป็นยกยก  
(ฎีกาที่ 1289/25212521 ฎ.1400) เป็นการเข้าครอบครองโดยธนาคารเองซึ่งเป็น  
เจ้าของเงินไม่ได้มอบหมายเลย หรือ ลูกจ้างประจำของกรมธนารักษ์ รับค่าจ้างบ  
จัดการทรัพย์สินของรัฐแล้วเอาไปเสีย เป็นผิดยกยกตามมาตรา 352(ฎีกาที่  
146/25222522 ฎ.1174) ซึ่งทางกรมธนารักษ์มิได้มอบให้เข้าครอบครองเลยย่อม  
เป็นยกยกได้ หรือ สรรพากรจังหวัดเบิกเงินมาเพื่อจ่ายค่าซ่อมบ้านพักทางราชการ  
ของตนแล้วไม่จ่าย เป็นความผิดยกยก (ฎีกาที่ 452/2484 ฎ.543)หรือครูโรงเรียน  
รัฐบาลเบิกเงินค่าเช่าบ้านมาแล้วไม่จ่ายแก่ผู้ให้เช่าเต็มตามที่เบิกมา เป็นยกยก  
(ฎีกาที่ 725/2478 ฎ.1276)ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นการเข้าครอบครองเอง โดยไม่ได้มอบ  
หมาย เหล่านี้จึงพอเห็นได้ว่า หากผู้กระทำความผิดได้เข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น  
นั้นแล้ว แม้จะมีคนอื่นส่งมอบการครอบครองให้โดยมิใช่เจ้าของส่งมอบหรือมอบ  
หมายให้ก็ตาม ก็ถือได้ว่าเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นแล้ว หากเบียดบังเอาไปโดย  
ทุจริต ย่อมเป็นการยกยกข้อนี้จึงไม่ต้องพะวงหรือคำนึงถึงว่าผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินจะ  
ต้องมอบหมายให้รับทรัพย์สินหรือให้เข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นแต่อย่างใดผู้กระทำความ  
ผิดจะเข้าครอบครองโดยเหตุใดก็ได้หากทรัพย์สินที่ครอบครองเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นก็  
ย่อมเป็นยกยกเมื่อตนเองเบียดบังเอาเสีย ดังนั้น ในกรณีตามฎีกาที่กำลังหมายเหตุ

อยู่นี้ เมื่อได้ความว่าทนายความได้รับเงินของตัวความจากลูกหนี้ที่มอบให้เนื่องจาก  
การประนีประนอมยอมความคดีอาญาต้องถือว่าได้เข้าครอบครองทรัพย์สินของตัวความ  
แล้ว หากเบียดบังเอาไปโดยทุจริตย่อมจะต้องมีความผิดฐานลักยอก โดยไม่ต้อง  
คำนึงถึงว่าตัวความได้มอบหมายหรือมอบอำนาจหรือไม่เพราะเข้าครอบครองทรัพย์สิน  
ของตัวความแล้ว เนื่องจากมีผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าหนี้ส่งให้รับไว้เพื่อเป็นการชำระหนี้ของ  
ตัวความ นอกจากนี้ในกรณีที่ตัวความมอบให้ดำเนินคดี อาจจะถือได้ว่าเป็นการมอบ  
หมายให้จัดการทรัพย์สินแล้ว หากข้อเท็จจริงให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อทำผิด  
หน้าที่ของตนโดยทุจริตก็อาจมีความผิดตามมาตรา 353 ได้ แต่ในกรณีนี้มิได้มี  
ปัญหาหรือข้อเท็จจริงให้วินิจฉัยเช่นนั้นเท่านั้น โดยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการฟ้อง  
ร้องในมาตรา 353 จิตติเจริญนำ